Fiche 4 — Cours, Axe 3 : La décentralisation en France, des lois Defferre à la loi 3DS

2026-S46 — du 09/11/2026 au 15/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang | Livraison quotidienne J3

Cours — Axe 3 : La décentralisation française : du modèle centralisé aux lois Defferre et à la loi 3DS

Introduction : pourquoi la décentralisation est une question de cadre

La décentralisation n'est pas qu'un sujet d'organisation territoriale : c'est une question de responsabilité, de financement et de légitimité. Depuis 1982, des compétences entières ont été transférées de l'État aux collectivités territoriales, qui les exercent « librement » (art. 72 de la Constitution). Pour un futur attaché d'administration, maîtriser ce sujet signifie savoir dire qui décide, qui paie et qui contrôle — dans un système où ces trois fonctions sont désormais éclatées entre l'État et les collectivités.

Ce cours présente d'abord le cadre constitutionnel, puis l'histoire législative de 1982 à 2022, la répartition des compétences, l'autonomie financière, les évolutions récentes, et se conclut par des points mémo, des résumés analytiques et une réponse synthétique à une question orale type.

Chapitre I — Le cadre constitutionnel : les articles 72 à 74 de la Constitution

1. La libre administration (art. 72, al. 1 et 2)

L'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la **loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003**, dispose que les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et assurent, dans les conditions prévues par la loi, la mise en œuvre de la compétence de l'État (c'est la déconcentration). La libre administration est un **principe à valeur constitutionnelle** : le Conseil constitutionnel en a fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République et en contrôle le respect.

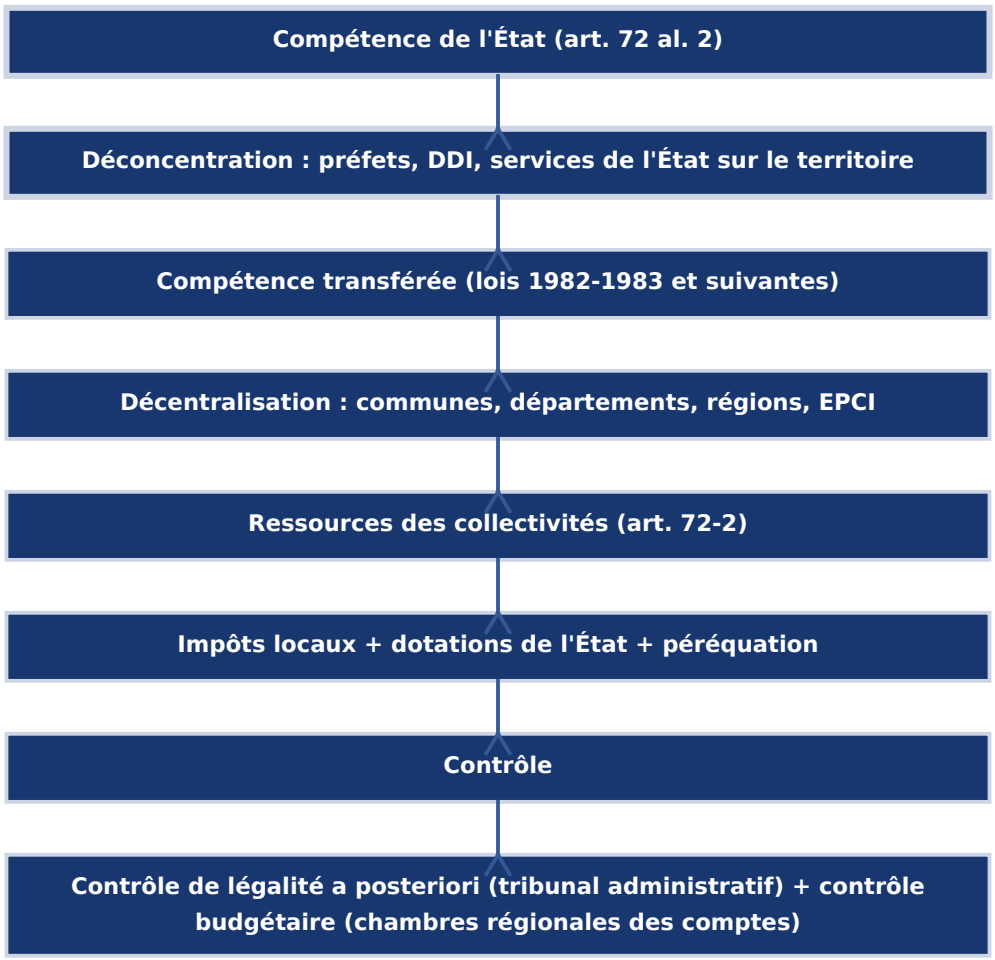
> ► ***POINT MÉMO — L'article 72 C58*** *: trois idées-force. (1) Libre administration = les collectivités s'administrent librement par des conseils élus. (2) Elles participent aussi à la mise en œuvre de la compétence de l'État (déconcentration). (3) La loi encadre : compétences, ressources, contrôle.*

2. L'autonomie financière (art. 72-2)

L'article 72-2, introduit par la révision de 2003 et précisé par la **loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004** relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, garantit que : les collectivités disposent de ressources dont elles peuvent disposer librement ; tout transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de ressources (compensation financière) ; un dispositif de péréquation vise à corriger les inégalités de ressources et de charges. Le juge constitutionnel veille à ce que l'autonomie financière soit « suffisante ».

3. La différenciation (art. 72, al. 3) et les outre-mer (art. 73-74)

L'article 72, alinéa 3 (révision 2003) permet des **expérimentations** législatives et réglementaires et, pour les collectivités d'outre-mer, des **adaptations** (art. 73). L'article 74 organise les collectivités d'outre-mer à statut particulier (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, etc.). La différenciation, longtemps combattue au nom de l'égalité républicaine, est désormais constitutionnellement reconnue — mais encadrée.



Transition. Ce cadre de 2003 a été précédé par la grande rupture législative de 1982.

Chapitre II — La rupture de 1982 : les lois Defferre et les transferts de compétences

1. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982

La **loi n° 82-213 du 2 mars 1982** relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est la première loi de décentralisation au sens juridique fort. Elle opère trois changements majeurs :

1. **Suppression de la tutelle a priori** : les actes des collectivités ne sont plus soumis à l'approbation préalable du préfet ; le contrôle devient un **contrôle de légalité a posteriori**, déférable devant le tribunal administratif à l'initiative du préfet (ou de tout intéressé) ;
2. **Transfert de l'exécutif local** : le président du conseil général et le président du conseil

régional deviennent les exécutifs départemental et régional, élus par leurs assemblées (auparavant, le préfet présidait) ;

3. **Libertés nouvelles** pour les communes (gestion autonome, garanties statutaires des élus locaux).

Le Conseil constitutionnel a validé cette loi par sa **décision n° 82-138 DC du 25 février 1982**, tout en censurant certaines dispositions, ce qui illustre le rôle de gardien de la Constitution dans l'équilibre entre unité de la République et autonomie locale.

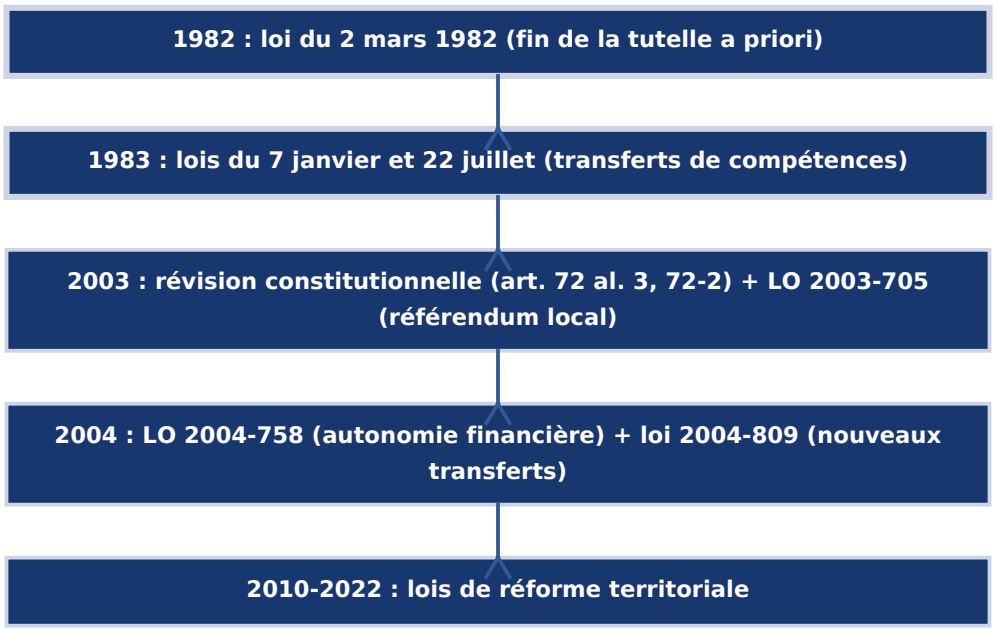
> ► ***POINT MÉMO — 2 mars 1982*** *: retenir la formule « plus de tutelle a priori, mais un contrôle de légalité a posteriori ». C'est le cœur de la réforme : l'autonomie contre la légalité.*

2. Les lois de 1983 : la répartition des compétences

Les compétences transférées sont organisées par deux lois complémentaires : la **loi n° 83-8 du 7 janvier 1983** (compétences des régions) et la **loi n° 83-1186 du 22 juillet 1983** (répartition des compétences entre l'État, les communes, les départements et les régions). Sont transférés notamment : l'aménagement du territoire et le développement économique (régions), l'urbanisme et le logement (communes), l'action sociale, la protection maternelle et infantile, les collèges et lycées (bâtiments et personnel non enseignant) pour les départements, la voirie départementale, etc. La **loi n° 2004-809 du 13 août 2004** relative aux libertés et responsabilités locales poursuit le mouvement (transferts dans la voirie, le personnel des lycées, etc.).

3. Le référendum local (art. 72-1)

L'article 72-1, introduit par la révision de 2003 et précisé par la **loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003**, permet un **référendum décisionnel local** : les électeurs d'une collectivité peuvent être appelés à se prononcer sur un projet de délibération. C'est un instrument de démocratie directe locale, rarement utilisé mais symboliquement important.



Transition. Quelles compétences exactement, et comment sont-elles réparties ? C'est le chapitre III.

Chapitre III — La répartition des compétences entre État et collectivités

1. Le principe : des compétences d'attribution

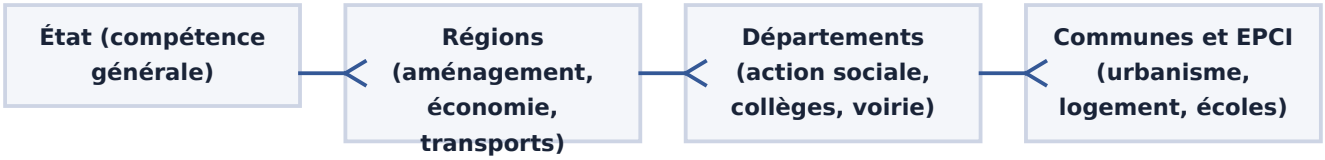
Contrairement à l'État, qui a une compétence générale, les collectivités n'ont que des **compétences d'attribution** : elles n'exercent que ce que la loi leur confère (principe de spécialité, art. 72 al. 2 : « dans les conditions prévues par la loi »). Toute compétence non attribuée reste à l'État.

2. Les grandes familles de compétences

Domaine	Niveau compétent
Éducation : programmes, diplômes, enseignants	État (ministère, académies)
Écoles primaires (bâtiments, personnel non enseignant)	Communes
Collèges / lycées (bâtiments)	Départements / régions
Action sociale, PMI, aide sociale à l'enfance	Départements
Voirie départementale	Départements
Aménagement du territoire, développement économique, transports régionaux	Régions
Urbanisme, logement social, police municipale	Communes
Police, sécurité, ordre public	État (préfet, police nationale, gendarmerie)

3. L'enchevêtrement et la coopération

En pratique, la plupart des politiques sont **partagées** : politique de la ville, transition écologique, politique du logement mobilisent simultanément l'État, la région, le département, l'intercommunalité et la commune. D'où des mécanismes de coopération : conférences des financeurs, contrats de plan État-région, fonds européens gérés en partenariat. Cet enchevêtrement est la principale critique adressée au système (difficulté à identifier le responsable, multiplication des financements).



> ► ***POINT MÉMO — Compétences d'attribution*** *: une collectivité ne peut agir que dans le cadre fixé par la loi ; hors de ce cadre, son acte est illégal (vice de compétence), sanctionné par le juge administratif.*

Chapitre IV — L'autonomie financière et le contrôle des collectivités

1. Les ressources (art. 72-2)

Les collectivités disposent de trois familles de ressources : la **fiscalité locale propre** (taxe foncière, taxe d'habitation, CFE, etc.), les **dotations et subventions de l'État** (DGF, DSIL, etc.), et l'**emprunt** (interdit pour financer le fonctionnement, autorisé pour l'investissement, art. L. 1411-3 du CGCT). L'équilibre budgétaire est obligatoire (art. L. 1612-4 du CGCT).

2. Le contrôle

Deux contrôles principaux : le **contrôle de légalité** des actes (a posteriori, par le tribunal administratif, sur déférage du préfet) et le **contrôle budgétaire et financier** par les **chambres régionales et territoriales des comptes (CRC)**, qui examinent les comptes et

peuvent saisir la Cour des comptes en cas d'irrégularité grave. Le juge administratif sanctionne les actes illégaux (recours pour excès de pouvoir).

Chapitre V — Les réformes de 2010 à 2022 : clarification, puis différenciation

- **Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010** : réforme des collectivités territoriales (fusion de communes, conseillers territoriaux, clarification région/département) ;
- **Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM)** : création des **métropoles**, renforcement des régions ;
- **Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe)** : nouvelle organisation territoriale de la République, réduction du nombre de régions (de 22 à 13 en métropole), élargissement des compétences régionales ;
- **Loi du 27 décembre 2019** : engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique ;
- **Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS)** : différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale — ouvre davantage de différenciation entre collectivités et renforce la déconcentration.

Controverses actuelles : faut-il supprimer un échelon (le département est régulièrement remis en cause) ? La commune reste-t-elle pertinente face aux intercommunalités ? La différenciation (art. 72 al. 3) menace-t-elle l'égalité républicaine ? L'État s'est-il désengagé de certains territoires ? Les collectivités disposent-elles de moyens proportionnés à leurs responsabilités ?

Chapitre VI — Synthèse : résumés analytiques, pistes d'analyse et réponse orale type

Résumé synthétique mobilisable

La décentralisation française repose sur un équilibre constitutionnel (art. 72 à 74) : libre administration des collectivités élues, compétences d'attribution, autonomie financière garantie (art. 72-2), contrôle de légalité a posteriori. Née des lois Defferre de 1982-1983, consacré par la révision de 2003, elle a été complétée par les lois de 2010 à 2022, qui ont à la fois clarifié la carte (NOTRe) et ouvert la différenciation (3DS). Ses tensions permanentes : enchevêtrement des compétences, dépendance financière à l'État, différenciation vs égalité républicaine.

Pistes d'analyse pour une copie

1. La décentralisation a-t-elle transféré un **pouvoir réel** ou seulement des **charges** ? (compensation financière, art. 72-2 ; pouvoir réglementaire resté à l'État).
2. **Égalité vs différenciation** : l'article 72 al. 3 est-il une avancée démocratique ou une menace pour l'unité républicaine ?
3. **L'État territorial** : le préfet coordonne, mais ne décide plus localement — quelle place pour la cohérence nationale ?
4. **L'enchevêtrement** : faut-il clarifier (supprimer un échelon) ou mieux coordonner (conférences des financeurs) ?

Réponse synthétique à une question orale type

« La décentralisation a-t-elle affaibli l'État ? » — Non : l'État conserve la compétence générale,

la loi, le contrôle de légalité et les ressources ; mais il partage désormais l'action publique avec des collectivités élues, dans un cadre constitutionnel qui garantit à la fois l'autonomie (art. 72) et l'unité (art. 1er). La vraie question est celle de l'effectivité : les collectivités disposent-elles de moyens et de compétences suffisants pour agir, et l'État garde-t-il les moyens de garantir l'égalité entre les territoires ?

Sources primaires et bibliographie commentée

Textes (versions consolidées sur Légifrance) : art. 1er, 72, 72-1, 72-2, 72 al. 3, 73, 74 C58 ; loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ; LO n° 2003-705 du 1er août 2003 ; LO n° 2004-758 du 29 juillet 2004 ; loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-1186 du 22 juillet 1983 ; loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; loi du 27 décembre 2019 ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; CGCT (art. L. 1411-3, L. 1612-4).

Jurisprudence : Cons. const., décision n° 82-138 DC du 25 février 1982 (loi du 2 mars 1982) ; décisions du Conseil constitutionnel relatives à l'article 72-2 (autonomie financière) ; grandes décisions du Conseil d'État sur la libre administration et le contrôle de légalité (à compléter par une recherche ciblée).

Rapports : rapports de la Cour des comptes sur la décentralisation et les finances locales ; rapports de la DGCL ; CESE.

Règle appliquée : aucune référence inventée ; textes et décisions cités existent réellement et sont à vérifier (version consolidée, date) avant usage en copie.